

CO₂-Entnahme-Verpflichtungen: vorgebrachte Einwände und ihre Entkräftung

Zusammengestellt aus fünf Jahren dokumentierter Korrespondenz mit Behörden, Staatsanwaltschaften und Ministerien (Originaldokumente je Anlage verlinkt unter co2-entnahme.info) · Stand: Juni 2026

1. „Die Betreiber haben Genehmigungen.“ (StA Kleve, Mosbach, Leipzig, Rostock, Bayreuth)

Die Legalisierungswirkung reicht nur so weit wie das Prüfprogramm — und die Behörden bestätigen selbst, dass Folgekosten nicht geprüft wurden (Nr. 2). Was nie Verfahrensgegenstand war, kann der Bescheid nicht freistellen; zivilrechtliche Haftung bleibt ohnehin unberührt (§ 14 S. 2 BImSchG; OLG Hamm, Ur. v. 28.05.2025).

2. „Kosten- und Haushaltsfragen sind kein Bestandteil des Genehmigungsverfahrens.“ (RP Stuttgart, BR Köln, BR Düsseldorf — je schriftlich)

Zutreffend — und gerade deshalb kein Gegenargument: Die Ausweispflicht trifft Haushalt (§ 17 Abs. 2 BHO: „voraussichtliche Gesamtkosten“) und Bilanz (§ 249 HGB/IAS 37), nicht das BImSchG-Verfahren. Die Antwort belegt nur, dass nirgends geprüft wird.

3. „Keine gesetzlich anerkannte Außenverbindlichkeit gegenüber Dritten.“ (MUNV NRW, 03.06.2026)

§ 249 HGB verlangt keine einklagbare Außenverbindlichkeit — die faktische Verpflichtung genügt (st. Rspr./IDW; ebenso IAS 37.10 „constructive obligation“). Im Übrigen zirkulär: kein Gesetz → kein Ausweis → kein Handlungsdruck → kein Gesetz.

4. „Eine Vermögensbetreuungspflicht kommt den Genehmigungsbehörden nicht zu.“ (StA Freiburg)

Mag für die einzelne Behörde stimmen — dann liegt die Pflicht bei Haushalts-/Bilanzverantwortlichen. Alle Stellen zusammen können sie nicht *nirgends* liegen lassen: Die Pflicht zur Haushaltswahrheit (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO) besteht unstreitig.

5. „Der Emissionshandel (TEHG/EU-ETS) deckt das ab.“ (sinngemäß Düsseldorf; Standard-Konter)

Das Zertifikat berechtigt zur Emission — es finanziert keine Entnahme. ETS-Einnahmen sind nicht zweckgebunden; Netto-Negativität (Art. 2 VO (EU) 2021/1119) liegt außerhalb der Cap-Logik; die CRCF-VO schafft Zertifizierung, kein Funding. („Parkgebühr ist nicht Abschleppen.“)

6. „Der nationale CO₂-Preis (BEHG) zahlt das schon.“

Das BEHG bepreist Brennstoffe zur Lenkung — auch hier keine Zweckbindung für Entnahme; Großfeuerungsanlagen unterliegen ohnehin dem ETS, nicht dem BEHG.

7. „Vorhaben mit geringen klimawirksamen Emissionen sind nicht betroffen.“ (SGD Nord, Koblenz, 12/2025)

Bestätigt im Umkehrschluss die Relevanz von Großanlagen: Die 26 Registeranlagen emittieren bis zu 2,3 Mio t/Jahr — das Gegenteil von „gering“.

8. „Die Rechtsverordnung nach § 3b KSG kommt noch / zuständig ist später jemand.“ (Bundesregierung, BT-Drs. 21/2193; MUNV)

Die RVO regelt die Zahlung, nicht die Entstehung: Die Pflicht entsteht mit der Emission (Budget verbraucht; BVerfG 1 BvR 2656/18 — das Aufschieben selbst verletzt Grundrechte). Ausweis-/Rückstellungspflichten gelten unabhängig von der Zahlungsregelung (§ 17 Abs. 2 BHO; § 249, § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

9. „Die Anlagen sind H₂-ready — sie laufen später mit Wasserstoff.“ (Betreiber-Kommunikation)

Solange grüner Wasserstoff nicht in relevanter Menge existiert, laufen sie mit Erdgas — jede Betriebsstunde erzeugt die Pflicht. Geringere Auslastung senkt die Werte proportional, ändert die Größenordnung nicht; die H₂-Umstellung ist zudem weder genehmigungsrechtlich gesichert noch bepreist.

10. „Die Kosten sind spekulativ.“

388–500 €/t stammen aus der PIK-Stellungnahme im BVerfG-Verfahren; Marktpreise (Climeworks u.a.) liegen bei 600–1.200 €/t darüber. Unsicherheit der Höhe nach begründet nach dem Vorsichts- und Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) gerade die Darstellungspflicht — wie bei Pensionen, Atommüll, Renaturierung.

11. „Künftige Lernkurven machen DACCS billig.“

Möglich — dann fällt die Rückstellung später geringer aus; für Ansatz und Anhangangabe heute ist die konservative Spanne maßgeblich. Kippunkt-Risiken wirken gegenläufig (Dietz et al., PNAS 2021: +25 % im Mittel).

12. „Rechnungshöfe prüfen unabhängig und informieren nicht.“ (BRH 03.03.2026)

Richtig — deshalb zusätzlich die Instanzen mit definierten Verfahren: BaFin-Bilanzkontrolle, Abschlussprüfer, parlamentarische Anfragen, HV-Auskunftsrecht.

13. „Künftige Regierungen könnten die Pflicht ändern.“

Gilt für Pensionen genauso — sie werden trotzdem ausgewiesen. Haushalts- und Bilanzgrundsätze kennen keine Ausnahme für politisch änderbare Verpflichtungen.

14. „Keine rechtliche Verpflichtung i.S.v. IAS 37.“ (erwartete Konzernantwort)

IAS 37.10 erfasst ausdrücklich die faktische Verpflichtung (constructive obligation) — begründet u.a. durch die öffentlich bekundeten Klimaneutralitäts-/H₂-Zusagen der Konzerne selbst i.V.m. der beschlossenen Rechtslage.

15. „Das betrifft allenfalls Neubauten.“ (naheliegender Einwand)

Nein — die Pflicht entsteht mit jeder emittierten Tonne, seit das 1,5-Grad-Budget verbraucht ist (Grenze gezogen durch BVerfG 1 BvR 2656/18, 2021). Sie läuft daher seit 2021 fortlaufend auch für alle weiterbetriebenen Gas- und Kohle-Bestandsanlagen auf; die Neubauvorhaben sind nur der am klarsten bezifferbare Ausschnitt.